

즉시접수	당일접수
제출자	
총	건

소유권경정등기신청

접 수	년 월 일	처 리 인	등기관 확인	각종 통지
	제 호			

부동산의 표시

등기원인과 그 연월일		년 월 일	
등 기 의 목 적		소유권경정	
경 정 할 사 항			
구분	성 명 (상호·명칭)	주민등록번호 (등기용등록번호)	주 소 (소 재 지)
등기의무자			
등기관리자			

소유권경정등기신청

접 수	년 월 일	처 리 인	등기관 확인	각종 통지
	제 호			

① 부동산의 표시			
서울특별시 서초구 서초동 100 대 300m² 이 상			
② 등기원인과 그 연월일		2017년 4월 3일 신청착오	
③ 등 기 의 목 적		소유권경정	
④ 경 정 할 사 항		2017년 4월 3일 접수 제1001호로 경료한 “소유권이전등기, 소유자 이상호, 서울특별시 중구 마장로길 88 (황학동)” 을 “소유권일부이전, 지분 2분의1, 공유자 이상호, 서울특별시 중구 마장로길 88 (황학동)”으로 경정	
구분	성 명 (상호·명칭)	주민등록번호 (등기용등록번호)	주 소 (소 채 지)
⑤ 등기 의 무 자	이 상 호	700101-1234567	서울특별시 중구 마장로길 88 (황학동)
⑥ 등기 권리 자	이 대 백	801231-1234567	서울특별시 서초구 서초대로88길 20 (서초동)

⑦ 등 록 면 허 세	금	6,000원
⑦ 지 방 교 육 세	금	1,200원
⑧ 세 액 합 계	금	7,200원
⑨ 등 기 신 청 수 수 료	금	4,000원
	납부번호 : 12-12-12345678-0	
	일괄납부 :	건 원
⑩ 등기의무자의 등기필정보		
부동산고유번호	1102-2006-002095	
성명(명칭)	일련번호	비밀번호
이상호	A77C-LO71-35J5	40-4636
⑪ 첨 부 서 면		
· 인감증명서나 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서 발급증 1통	· 원인증서 사본 1통	
· 등록면허세영수필확인서 1통	· 주민등록표초본(또는 등본) 각1통	
· 등기신청수수료 영수필확인서 1통	· 위임장 통	
· 등가필증 통	<기 타>	
2017년 5월 26일 ⑫ 위 신청인 이 상 호 ① (전화 : 010-1234-5678) 이 대 백 ① (전화 : 010-5678-1234) (또는)위 대리인 (전화:) 서울중앙 지방법원 등기국 귀중		
알림서비스 (선택)	등기접수 및 처리결과에 대한 문자 수신에 동의합니다. (□동의 □미동의) (성명 휴대전화번호:)	

삭1행

삭1행

- 신청서 작성요령 -

* 1. 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 그 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.
 2. 신청인란 등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.
 3. 알림서비스 동의 시 「개인정보보호법」 제15조 제1항 제4호에 따라 알림서비스 제공을 위해 신청인의 휴대폰번호를 수집·이용합니다.

등기신청안내서 - 소유권경정등기신청

■ 소유권경정등기란

착오 또는 유루로 인하여 발생한 등기와 실체관계 사이의 불일치를 제거하기 위하여 하는 등기입니다. 권리경정의 등기에는 소유권의 경정, 소유권 이외의 권리의 경정 등이 있습니다.

■ 등기신청방법

신청인 본인 또는 법무사 등 그 대리인이 신분을 확인할 수 있는 주민등록증 등을 가지고 직접 등기소에 출석하여 신청합니다.

■ 등기신청서 기재요령

※ 신청서는 한글과 아라비아 숫자로 기재합니다. 부동산의 표시상이나 신청인상 등이 부족할 경우에는 별지를 사용하고, 별지를 포함한 신청서의 각 장 사이에는 갇인(신청서에 서명을 하였을 때에는 각 장마다 연결되는 서명)을 하여야 합니다.

① 부동산의 표시란

토지(임야)는 소재, 지번, 지목, 면적 순으로, 건물인 경우에는 소재, 지번, 도로명주소(등기기록 표제부에 기록되어 있는 경우), 구조, 종류, 면적 순으로 등기기록상 부동산의 표시와 일치되게 기재합니다.

② 등기원인과 그 연월일란

등기원인은 경정등기사유에 따라 “신청착오”, “착오발견”, “유루발견” 등으로, 연월일은 신청착오일 경우에는 착오가 생긴 등기의 신청연월일을, 착오발견 또는 유루발견인 경우에는 경정등기 신청연월일을 기재합니다.

③ 등기의 목적란

목적에 따라 “소유권경정”, “저당권경정” 등으로 기재합니다.

④ 경정할 사항란

경정대상 사항과 경정하여 등기기록에 기록하고자 하는 사항을 기재합니다.

(예) 2017년 1월 2일 접수 제1001호로 경료한 “소유권 이전등기, 소유자 이상호, 서울특별시 중구 마장로길 88 (황학동)”을 “소유권 일부이전, 이전할 지분 2분의 1, 공유자 이상호, 서울특별시 중구 마장로길 88 (황학동)”으로 경정

⑤ 등기의무자란

등기의무자는 권리의 일부를 상실하는 현 등기명의인으로서 그 성명, 주민등록번호 및 주소를 기재하여야 합니다. 그러나 소유자가 법인인 경우에는 상호(명칭), 본점(주사무소 소재지), 등기용등록번호 및 대표자의 성명과 주소를 기재하고, 법인 아닌 사단이나 재단인 경우에는 상호(명칭), 본점(주사무소 소재지), 등기용등록번호 및 대표자(관리인)의 성명, 주민등록번호, 주소를 각 기재합니다.

⑥ 등기권리자란

등기권리자는 권리의 일부를 회복하는 종전 등기명의인으로서, 그 기재방법은 등기의무자란과 같습니다.

⑦ 등록면허세 · 지방교육세란

부동산 1개당 등록면허세 6,000원, 지방교육세 1,200원으로 계산하여 기재합니다. 다만, 착오발견이나 유류발견으로 인한 경정등기는 등록면허세, 지방교육세를 납부하지 아니하므로, “지방세법 제26조” 로 기재합니다.

⑧ 세액합계란

등록면허세액과 지방교육세액의 합계를 기재합니다.

⑨ 등기신청수수료란

㉠ 부동산 1개당 4,000원의 등기신청수수료 납부액을 기재하며, 등기신청수수료를 은행 현금납부, 전자납부, 무인발급기 납부 등의 방법에 따라 납부한 후 등기신청서에 등기신청수수료 영수필확인서를 첨부하고 납부번호를 기재하여 제출합니다.

㉡ 여러 건의 등기신청에 대하여 수납금융기관에 현금으로 일괄납부하는 경우 첫 번째 등기신청서에 등기신청수수료 영수필확인서를 첨부하고 해당 등기신청수수료, 납부번호와 일괄납부 건수 및 일괄납부액을 기재하며, 나머지 신청서에는 해당 등기신청수수료와 전 사건에 일괄 납부한 취지를 기재합니다(일괄납부는 은행에 현금으로 납부하는 경우에만 가능함).

⑩ 등기의무자의 등기필정보란

㉠ 소유권 취득에 관한 등기를 완료하고 ‘등기필정보 및 등기완료통지서(정중앙에 보안스티커가 부착되어 있음)’를 교부받은 경우, 그 ‘등기필정보 및 등기완료통지서’ 상에 기재된 부동산고유번호, 성명, 일련번호, 비밀번호를 각 기재하고 ‘등기필정보 및 등기완료통지서’를 제출하는 것이 아닙니다. 또한 이미 사용했던 비밀번호는 재사용하지 못함을 유의(다만, 50개의 비밀번호를 모두 사용한 경우 사용했던 비밀번호를 재사용이 가능)하시기 바랍니다.

㉡ 소유권 취득에 관한 등기를 완료하고 ‘등기필증(접수인과 등기필인 날인되어 있음)’을 교부받은 경우, 그 ‘등기필증’을 제출하여야 하며, 이 란은 기재할 필요가

없습니다.

- ㉔ 교부받은 '등기필정보 및 등기완료통지서'나 '등기필증'을 멸실하여 부동산등기법 제51조에 의하여 확인서면 등을 첨부한 경우, 이 란은 기재할 필요가 없습니다.

⑪ 첨부서면란

등기신청서에 첨부한 서면을 각 기재합니다.

⑫ 신청인등란

- ㉕ 등기의무자와 등기관리자의 성명 및 전화번호를 기재하고, 각자의 인장을 날인하되, 등기의무자는 그의 인감을 날인하거나 본인서명사실확인서에 기재한 서명(전자본인서명확인서 발급증을 제출할 경우에도 서명)을 합니다. 그러나 신청인이 법인 또는 법인 아닌 사단이나 재단인 경우에는 상호(명칭)와 대표자(관리인)의 자격 및 성명을 기재하고, 법인이 등기의무자인 때에는 등기소의 증명을 얻은 그 대표자의 인감, 법인 아닌 사단이나 재단인 경우에는 대표자(관리인)의 개인인감을 날인하거나 본인서명사실확인서에 기재한 서명(전자본인서명확인서 발급증을 제출할 경우에도 서명)을 합니다.
- ㉖ 대리인이 등기신청을 하는 경우에는 그 대리인의 성명, 주소, 전화번호를 기재하고 대리인의 인장을 날인 또는 서명합니다.

■ 등기신청서에 첨부할 서면

< 신청인 >

① 위임장

등기신청을 법무사 등 대리인에게 위임하는 경우에 첨부합니다.

② 등기필증

등기의무자의 소유권에 관한 등기필증으로서 등기의무자가 소유권 취득시 등기소로부터 교부받은 등기필증을 첨부합니다. 단, 소유권 취득의 등기를 완료하고 '등기필정보 및 등기완료통지서'를 교부받은 경우에는 신청서에 그 등기필정보 상에 기재된 부동산고유번호, 성명, 일련번호, 비밀번호를 각 기재('등기필정보 및 등기완료통지서'를 제출하는 것이 아니며 한번 사용한 비밀번호는 재사용하지 못함)함으로써 등기필증 첨부에 갈음합니다.

다만, 등기필증(등기필정보)을 멸실하여 첨부(기재)할 수 없는 경우에는 부동산등기법 제51조에 의하여 등기관으로부터 등기의무자등임을 확인받거나 확인서면 또는 공증서면 중 하나를 첨부합니다.

③ 원인증서 사본

신청착오 또는 유류의 사실을 증명하는 서면으로 경정할 등기의 원인증서인 매매계약서 등의 사본을 첨부하여야 합니다.

< 시 · 구 · 군청, 읍 · 면 사무소, 동 주민센터 >

① 등록면허세영수필확인서

시장, 구청장, 군수 등으로부터 등록면허세납부서(OCR용지) 또는 대법원 인터넷등기소의 정액등록면허세납부서 작성기능을 통하여 정액등록면허세납부서를 발급받아 납세지를 관할하는 해당 금융기관에 세금을 납부한 후 등록면허세영수필확인서와 영수증을 교부받아 영수증은 본인이 보관하고 등록면허세영수필확인서만 신청서의 등록면허세액표시란의 좌측상단 여백에 첨부하거나, 또는 지방세인터넷납부시스템을 이용하여 납부하고 출력한 등록면허세납부확인서를 첨부합니다.

② 주민등록표초본(또는 등본)

등기의무자 및 등기관리자의 주민등록표초본 또는 등본(각, 발행일로부터 3월 이내)을 첨부합니다.

③ 인감증명서나 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서 발급증

등기의무자의 인감증명서(유효기간은 발행일로부터 3월 이내)를 첨부하되, 소유권에 관한 경정등기의 경우 그 경정등기로 인하여 소유권이 감소되는 자의 인감증명을 첨부하거나, 인감증명을 갈음하여 「본인서명사실 확인 등에 관한 법률」에 따라 발급된 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서 발급증을 첨부할 수 있습니다.

< 대한민국법원 인터넷등기소, 금융기관 등 >

등기신청수수료

대한민국법원 인터넷등기소(<http://www.iros.go.kr/index.jsp>)를 이용하여 전자적인 방법(신용카드, 계좌이체, 선불형지급수단, 간편결제)으로 납부하고 출력한 등기신청수수료 영수필확인서를 첨부하거나, 법원행정처장이 지정하는 수납금융기관 또는 신청수수료 납부기능이 있는 무인발급기에 현금으로 납부한 후 발급받은 등기신청수수료 영수필확인서를 첨부합니다.

< 등기과 · 소 >

법인등기사항전부(일부)증명서

신청인이 법인인 경우에는 법인등기사항전부증명서 또는 법인등기사항일부증명서(각, 발행일로부터 3월 이내)를 첨부합니다. 다만 해당 법인의 본점(또는 주사무소) 또는 지점(또는 분사무소) 소재지와 부동산 소재지가 동일한 경우에는 첨부하지 않아도 됩니다.

< 기 타 >

- ① 신청인이 재외국민이나 외국인 또는 법인 아닌 사단 또는 재단인 경우에는 신청서의 기재사항과 첨부서류가 다르거나 추가될 수 있으므로, “사법정보통합검색 (<http://portal.scourt.go.kr>)”의 규칙/예규/선례에서 「재외국민 및 외국인의 부동산 등기신청절차에 관한 예규(등기예규 제1778호)」 및 「법인 아닌 사단의 등기신청에 관한 업무처리지침, (등기예규 제1621호)」 등을 참고하시고, 기타 궁금한 사항은 변호사, 법무사 등 등기와 관련된 전문가에게 문의하시기 바랍니다.
- ② 단독소유를 공유로 또는 공유를 단독소유로 하는 경정등기, 전부이전을 일부이전으로 또는 일부이전을 전부이전으로 하는 경정등기, 공유지분만의 경정등기 등은 등기상 이해관계인이 있는 경우에는 반드시 그의 승낙서 또는 이에 대항할 수 있는 재판의 등본을 첨부하여야만 등기를 실행할 수 있습니다.
- ③ 자격자대리인이 부동산등기규칙 제46조제1항제8호 각 목의 등기를 신청하는 경우에는 「자격자대리인의 등기의무자 확인 및 자필서명 정보 제공에 관한 예규(등기예규 제1802호)」 별지 제1호 양식에 따른 자필서명 정보를 첨부하여야 합니다.

▣ 등기신청서류 편철순서

신청서, 등록면허세영수필확인서, 등기신청수수료 영수필확인서, 위임장, 자격자대리인의 등기의무자 확인 및 자필서명 정보, 인감증명서나 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서 발급증, 주민등록표초(등)본, 원인증서 사본 등기필증 등의 순으로 편철해 주시면 업무처리에 편리합니다.